

0003804-30.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 707/2017 - 50º

Distrito Policial - Itaim Paulista, 153/2017 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

Consta dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003804-30.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003804-30.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 707/2017 - 50º

Distrito Policial - Itaim Paulista, 153/2017 - 50º Distrito Policial - Itaim Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

Consta dos referidos autos de inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante que, no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 06h59min, na Rua Benedito Aquilino de Freitas, altura do nº 103 (via pública), Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca de São Paulo, Capital, LUCAS DOS SANTOS GOMES, qualificado as fls. 26, previamente ajustado com dois outros indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso de agentes, subtraíram para eles, mediante grave ameaça consistente na simulação de arma de fogo, um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, modelo Moto G3, avaliado em R\$ 1.100,00, pertencente à vítima Wesley Santa Rosa.

A denúncia foi recebida (fls. 153/154), o acusado foi citado (fl. 168), apresentou reposta (fls.186/187), mantido o recebimento da denúncia (fl. 194).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo o réu interrogado ao final.

Em debates, pelo Ministério Público foi requerida a absolvição por falta de provas, no que foi acompanhada pela defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Embora demonstrada a materialidade, conforme o auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, corroborado pelos depoimentos, a autoria não restou demonstrada.

Wesley Santa Rosa, vítima, relatou que saía de uma festa com dois amigos e uma amiga e quase amanhecia quando parou um carro vermelho e desceram algumas pessoas, cerca de duas ou três. O rapaz os abordou, mandando entregar o celular. Ficaram assustados. Um dos amigos saiu correndo. Ele tentou puxar o aparelho que a vítima tinha em sua mão e como seu amigo viu que não era arma ele foi para cima do assaltante e pessoas que estava atrás correram para ajuda-los e os demais assaltantes correm para o carro, ficando um deles preso. Depois que foi preso, seus amigos ficaram rodeando com o carro no quarteirão até que um rapaz ligou para a polícia e os policiais chegaram. O rapaz que estava preso foi preso. Nenhum bem foi efetivamente subtraído. Não se lembra do rosto da pessoa que foi presa no local. Ante a declaração da vítima, não foi requerido o ato de reconhecimento. Na fase policial não foi feito o reconhecimento presencial. Confirma que a pessoa que foi apresentada à delegacia era um dos assaltantes. Populares que estavam no local agrediram ao rapaz. Presenciou as agressões. Seu aparelho na época era salvo engano um Xiaomi. No momento em que policiais chegaram, seus amigos ainda estavam no local dos fatos.

Maria Nazaré Neves Ferreira, policial militar, não se recorda da ocorrência.

Kleber Maximiliano Cândia Pereira, policial militar, disse não se recordar dos fatos.

Lucas dos Santos Gomes, está preso por roubo, permaneceu em silêncio.

Apesar da vítima haver afirmado que a pessoa apresentada aos policiais era aquela que havia, juntamente com outras pessoas, tentado a subtração do aparelho celular,

tendo sido presa no local, enquanto os demais fugiram, não estão presentes elementos que convençam certeza quanto à autoria. .

Ainda que a mesma narrativa tenha sido apresentada pela vítima ouvida na fase policial, às fls. 07/08 consta relato diverso, havendo notícia de que o réu teria sido encontrado ao solo, ferido e, quando o aparelho tocou, os policiais constataram que o aparelho pertencesse as Paula. Wesley era o contato seguinte no aparelho, porém, segundo aquela narrativa, não estaria presente no local. .

Os policiais ouvidos em audiência não se recordaram dos fatos.

Desta forma, a forma de apresentação do acusado diverge da versão narrada pelos policiais militares.

Ante as profundas incongruências entre as narrativas apresentadas, os indícios existentes ao tempo da denúncia não se convolveram em prova, sendo de rigor a absolvição do réu.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de ABSOLVER LUCAS DOS SANTOS GOMES, qualificado nos autos, dado como incurso no artigo o artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presente intimados.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA